תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים), התשנ"ז–1997

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 342(ה) ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1] (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"דמי ביטוח מתואמים" – כמשמעותם בסעיף 432(ד)(1) לחוק;

"הכנסה כוללת" – הכנסתו החודשית הכוללת של עובד, מכל מעבידיו;

"שיעור מלא" – שיעור הניכוי משכר העובד הקבוע בטור ה' בלוח י' לחוק, על חלק השכר העולה על מחצית השכר הממוצע;

"תקנות הניכוי" – תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג–1993[2];

"תקנות הגביה" – תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד–1954[3].

ניכוי דמי ביטוח משכר

2. מעביד שתקנות 5(א) ו־(ה)(1) לתקנות הניכוי חלות לגביו, ינכה דמי ביטוח בשיעור מלא גם מחלק השכר של העובד, שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע, כאמור בסעיף 342(ה)(3) לחוק.

ניכוי דמי ביטוח לפי הוראת פקיד גביה

3. (א) הוכיח מבוטח העובד אצל מעבידים שונים, להנחת דעתו של פקיד גביה, כי אילו נוכו מהכנסתו הכוללת דמי ביטוח לפי האמור בתקנה 2, היה סכום הניכוי האמור עולה על סכום דמי הביטוח המתואמים, רשאי פקיד הגביה ליתן לעובד אישור המורה למעביד מסוים כי ינכה משכר העובד שיעור שונה של דמי ביטוח לתקופה שיורה, והכל כפי שיקבע פקיד הגביה בהתאם לאומדן דמי הביטוח המתואמים שהעובד חייב בתשלומם.

(ב) הורה פקיד גביה כאמור בתקנת משנה (א), ינכה המעביד דמי ביטוח בהתאם להוראותיו.

הגשת דין וחשבון בידי העובד

4. מבוטח העובד אצל מעבידים שונים שנוכו משכרו דמי ביטוח בסכום העולה על סכום דמי הביטוח המתואמים, וכן עובד שניתן לו אישור כאמור בתקנה 3, ימסרו למוסד עד 31 ביולי שבכל שנת מס, דין וחשבון על הכנסותיהם בגין שנת המס האחרונה שקדמה לה, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, בצירוף אישור מכל אחד ממעבידיהם הכולל פרטים על שכרם החודשי, התקופה שבעדה שולם השכר והסכומים שנוכו מהם לפי סעיף 342 לחוק.

תשלום דמי ביטוח בידי העובד

5. מבוטח העובד אצל מעבידים שונים החייב בתשלום דמי ביטוח בסכום ההפרש שבין סכום דמי הביטוח המתואמים לבין סכום הניכוי בפועל כמשמעותו בסעיף 342(ד)(1) לחוק, ישלמם במועדי תשלום דמי הביטוח האמורים בתקנה 2(2) לתקנות הגביה.

החזר דמי ביטוח לעובד

6. (א) מבוטח העובד אצל מעבידים שונים שהגיש למוסד דין וחשבון לפי תקנה 4, יחזיר לו המוסד כל סכום שנוכה משכרו החודשי העולה על סכום דמי הביטוח המתואמים בעד אותו חודש, ובלבד שהדין וחשבון הוגש למוסד בתוך שבע שנים מסוף שנת המס שבה נוכה הסכום האמור.

---

[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשנ"ז, עמ' 34.
[2] ק"ת התשנ"ג, עמ' 408.
[3] ק"ת התשי"ד, עמ' 649.



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום
משרד המשפטים (חתימה מוסדית).

נאחזר בע"י
משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום
משרד המשפטים (חתימה מוסדית).
Geoda User
21 May 2014 06:34:05 +03:00